

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 367/2530 นาย อติศักดิ์ พิชญากิตติพงษ์
นาง นิรมล ทองคำ ไส

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

คำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ของโจทก์อ้างว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และทนายโจทก์มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว แต่คิดว่าศาลคงเลื่อนคดีเพราะ จำเลยไม่มา ทนายโจทก์จึงไปว่าความอีกศาลหนึ่ง ส่วนโจทก์แยกไปทำธุระโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือขออนุญาตจากศาล ดังนี้ ศาลชั้นต้นไม่ควรยกคำร้อง ขอบที่จะไต่สวนว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพราะหากเป็นความจริงตามคำร้อง ก็ถือว่ามีเหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงยกฟ้องโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องโจทก์อ้างว่าในวันนัดสืบพยานโจทก์โจทก์และทนายโจทก์มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว แต่ด้วยความเข้าใจผิดที่จำเลยไม่มาศาลคิดว่าศาลคงเลื่อนคดี ทนายโจทก์จึงไปว่าความคดีใหม่ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนโจทก์ขอแยกไปทำธุระ ด้วยความสะเพร่ามิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศาล หรือขออนุญาตจากศาลก่อน จึงมิได้จงใจขาดนัดนั้น เห็นว่า หากเป็นความจริงตามคำร้องโจทก์ก็พอถือว่ามีเหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นชอบที่จะได้สวนคำร้องของโจทก์เสียก่อนว่าเป็นความจริงตามคำร้องหรือไม่

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องของโจทก์ แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ